

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2128/2542

นาง อัญชลีย์ ศิลปชัยหรือสุริวงศ์หรือสุริ
วงศ์ กับพวก

โจทก์

บริษัท พณิชย การ กำแพงเพชร จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

ช.อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรของตนและ
ประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรได้ จึงยอม มีผลตามกฎหมายทันทีนับตั้งแต่วันที่ ช.
อุทิศให้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนให้ปรากฏเป็นทางสาธารณะอีกเมื่อที่ดินพิพาทเป็น
ทางสาธารณะแล้ว แม้ต่อมา ช.จะได้นำที่ดินดังกล่าวขายให้แก่จำเลยหรือจำเลยนำไป
จดทะเบียนจองต่อที่ดี ก็หาทำให้ที่ดินพิพาทสิ้นสภาพเป็นทางสาธารณะไม่

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่ใช้ทางพิพาทที่อยู่หน้าที่ดินของโจทก์ทั้งสี่เป็นทาง
ผ่านเข้าออกและมีประชาชนใช้ด้วยจึงเป็นทางสาธารณะสมบัติของแผ่นดินครั้น
ประมาณกลางปี 2536 จำเลยทั้งสามร่วมกันสร้างรั้วคอนกรีตล้อมทางพิพาทซึ่งกว้าง 6
เมตร ยาวประมาณ 94 เมตร ไว้ทั้งหมด เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่และประชาชนไม่อาจ
ใช้ทางพิพาทตามปกติโจทก์ทั้งสี่ได้ห้ามปรามจำเลยทั้งสามแล้วแต่จำเลยที่ 1 กลับ

อ้างว่าจำเลยที่ 1 ชื่อที่ดินอันเป็นทางพิพาทจากนายชำนาญ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสาม
ร่วมกันเปิดทางพิพาท ห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับรื้อถอนรั้วคอนกรีตตามฟ็องและขนย้าย
ออกไปโดยทำทางพิพาทให้อยู่ในสภาพใช้การได้หากจำเลยทั้งสามไม่จัดการ ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีจัดการดังกล่าวโดยให้จำเลยทั้งสามร่วมกันเสียค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสามให้การว่า ที่ดินพิพาทไม่เคยเป็นทางเดินมาก่อนนายชำนาญมิได้
อุทธรณ์ที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะ เมื่อปี 2522 นายชำนาญขายที่ดินพิพาทพร้อม
ที่ดินแปลงอื่นรวม 13 แปลงให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสามจึงจัดสร้างรั้วคอนกรีตใน
ที่ดินจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ที่ 3 และที่ 4 ขอลงฟ้องศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยทั้งสามร่วมกันเปิดทางพิพาทและรื้อถอนรั้ว
คอนกรีตพร้อมขนวัสดุออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2667 ตามเอกสารหมาย จ.13 โจทก์ที่ 2 เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2666 ตามเอกสารหมาย จ.14 โดยมารดาโจทก์ที่
1 และที่ 2 เป็นผู้ซื้อจากที่ดินจัดสรรของนายชำนาญ เกษรา เมื่อปี 2518 แปลงหนึ่ง
และอีกแปลงหนึ่งเมื่อปี 2519 ตามหนังสือสัญญาการซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 แล้ว

ยกให้โจทก์ทั้งสองจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ที่ดินซึ่งโจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นทางพิพาทอยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 2626 ตามเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งจำเลยที่ 1 ชี้มาจากนายชำนาญ เมื่อปี 2522 รวมกับที่ดินอีก 12 แปลง ตามเอกสาร หมายเลข 7 ต่อมานายชำนาญถึงแก่ความตายเมื่อปี 2530 ครั้นปี 2536 จำเลยทั้งสามร่วมกันสร้างรั้วคอนกรีตในที่ดินพิพาทดังกล่าวปิดกั้นหน้าที่ดินของโจทก์ทั้งสอง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสามฎีกาและโจทก์ทั้งสองแก้ฎีกาว่า ที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือทางการจ่ายอมหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยทั้งสามนำสืบและฎีกาว่าที่ดินพิพาทไม่มีสภาพเป็นทางแต่อย่างใด โดยอ้างว่าเป็นที่รกริมน้ำขัง ไม่มีบุคคลใดใช้เป็นทางสัญจรมาก่อน เห็นว่า พยานฝ่ายโจทก์ที่ 1 และที่ 2 นอกจากโจทก์ที่ 1 และที่ 2 จะเบิกความยืนยันว่า บริเวณที่ดินพิพาทอยู่หน้าที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 มีทางตัดผ่านเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินของตนได้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ยังมีนางสุขยั้งหรือสุขยัม สุริวงศ์ มารดาโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เบิกความว่า หลังจากพยานซื้อและรับโอนที่ดินจากนายชำนาญแล้ว พยานได้ซื้อดินมาถมที่ดินทั้งสองแปลงที่ซื้อไว้กับถมทางด้วย ซึ่งนายชำนาญได้ถมดินลูกรังไว้เป็นทางบ้างแล้วประกอบกับที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นที่ดินในโครงการจัดสรรจึงมีเหตุผลน่าเชื่อถือได้ว่า บริเวณด้านหน้าของที่ดินทุกแปลงยอมทำเป็นทางเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ความจากคำเบิกความของนางอุมาวศรี โชติกสวัสดิ์ และนายเสน่ห์ เกษราพยานโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ผู้เป็นน้องสาวและน้องชายของนายชำนาญซึ่งช่วยนายชำนาญในการจัดสรรขายที่ดินตอกันว่าที่ดินที่จัดสรรขายทุกแปลงด้านหลังชนกัน ส่วนด้านหน้ามีทางผ่านพยานหลักฐานที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 นำสืบมาจึงรับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเคยมีสภาพเป็นทางสัญจรมาก่อน และได้ความจากพยานหลักฐานที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 นำสืบว่า นายชำนาญได้ทำทางในที่ดินจัดสรรรวม 7 สาย เพื่อผ่านที่ดินทุกแปลง ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทางผ่านหน้าที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นทางสายหนึ่งนางประจวบ เกษรา ภริยาของ

นายชำนาญเบิกความเป็นพยานโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ว่า ที่ดินส่วนที่เป็นทางนั้น ผู้ซื้อและคนอื่นสามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ทุกคน ไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของพยานแต่อย่างใด ทั้งได้ความจากคำเบิกความของนางอุมาวศรีด้วยว่า นายชำนาญมีเจตนาที่จะอุทิศทางเข้าออกในที่ดินจัดสรรทุกสายให้เป็นทางสาธารณะ นอกจากนี้นางท่อม เกตุมีและนางอึ้ง พรหมทอง พยานโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับบริเวณที่ดินพิพาทเบิกความยืนยันว่าพยานทั้งสองได้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งทำเป็นทางจนจดทางพิพาทเพื่อใช้เป็นทางสัญจรผ่านที่ดินของนายชำนาญที่จัดสรร ตามที่นายชำนาญชักชวนเมื่อปี 2519 หลังจากนั้นพยานทั้งสองก็ได้ใช้เส้นทางดังกล่าวตลอดมา ดังนั้นพฤติการณ์การกระทำของนายชำนาญข้างต้นจึงเป็นการอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรของตน และประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรได้ หาใช่เป็นเพียงทางในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ประโยชน์เท่านั้นดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยไม่ ส่วนข้อที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่า หากนายชำนาญประสงค์ที่จะให้ที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณะคงจะไม่ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ไปนั้นได้ความจากคำเบิกความของนางประจวบและนางอุมาวศรีว่า เหตุที่ต้องขายที่ดินพิพาทรวมกับที่ดินแปลงอื่นให้แก่จำเลยที่ 1 ก็เนื่องจากในขณะนั้นนายชำนาญยังเป็นผู้บริหารโรงเรียนพณิชยการกำแพงเพชรของจำเลยที่ 1 มีความประสงค์จะขยายการศึกษาของโรงเรียนให้ถึงระดับอาชีวศึกษา ซึ่งตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีจำนวนที่ดินตามที่กำหนดไว้ จึงจะอยู่ในข่ายที่จะเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาได้ การขายที่ดินพิพาทของนายชำนาญก็เพื่อให้จำเลยที่ 1 ใช้เป็นหลักฐานในการเปิดโรงเรียนชั้นอาชีวศึกษาเท่านั้น หาได้มีเจตนาที่จะใช้ที่ดินพิพาทเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่อย่างใดไม่ซึ่งได้ความต่อไปว่า หลังจากนายชำนาญขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว ทางโรงเรียนของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ล้อมรั้วกั้นที่ดินพิพาทให้อยู่ภายในเขตของโรงเรียน คงให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ที่ดินพิพาทเป็นทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติ จึงส่อให้เห็นถึงความตั้งใจของนาย

ชำนาญตั้งแต่แรกว่า มีความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะ ซึ่งมีผลตามกฎหมายทันทีนับตั้งแต่วันที่นายชำนาญอุทิศให้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนให้ปรากฏเป็นทางสาธารณะอีก เมื่อที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณะแล้วต่อมานายชำนาญจะได้นำที่ดินดังกล่าวขายให้แก่จำเลยที่ 1 ก็ดีหรือจำเลยที่ 1 นำไปจดทะเบียนจำนองก็ดี ก็หาทำให้ที่ดินพิพาทสิ้นสภาพเป็นทางสาธารณะไม่ จำเลยทั้งสามจึงไม่มีสิทธิทำรั้วและประตูปิดกั้นทางพิพาท

พิพากษายืน

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-ประสพสุข บุญเดช-สุเมธ ดังคจิวงกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ